

1522426-46.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Walber como um dos autores do roubo.

Também ouvida em juízo, a vítima E. disse que foi amarrada e ameaçada de morte quando olhava para os acusados. Disse que, assim como seu marido, também fez dois reconhecimentos em solo policial, um por meio de foto e o outro pessoalmente. Em juízo, reconheceu Walber e Gabriel como autores do roubo. Relatou também que os pertences do seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522426-46.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522426-46.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2202209/2021 - 08º

D.P. CAMPINAS, 19267823 - 08º D.P. CAMPINAS, 1556/21/942 - 08º D.P. CAMPINAS,

2202209 - 08º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALBER SILVESTRE RAIMUNDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

WALBER SILVESTRE RAIMUNDO, GABRIEL FELIPE DE CASTRO LOYOLLA e WALBER SILVESTRE RAIMUNDO, devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 158, §1º e §3º, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

Antecedentes criminais juntados às fls. 149/150, 151/154 e 155/157.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 6 de agosto de 2021, determinando-se a citação (fls. 158/160).

Regularmente citados (fls. 219, 220 e 221), os acusados, através da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação (fls. 233/234), pleiteando o debate do

mérito ao final da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e os réus interrogados (fls. 541/552).

Decido.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 11/14 e 61/63), laudo pericial do veículo da vítima (45/47), auto de exibição e apreensão (fls. 64/65) e demais provas carreadas aos autos.

A vítima H., em juízo, disse que estava dormindo com sua esposa no momento em que seu filho foi abordado pelos acusados. Em seguida, os réus mostraram que estavam armados e entraram na residência. Anunciaram o assalto e amarraram os braços e pés de Yan no banheiro e Leonardo, Matheus e Haroldo no quarto do casal. Elisandra foi amarrada na própria cama. Enquanto isso, um deles recolheu itens de valor da família e colocou no seu carro, que foi posteriormente abandonado. Disse também que os acusados estavam constantemente os ameaçando com facas e que um deles exigiu que ele desbloqueasse seu celular e fornecesse suas senhas bancárias. H. relatou que após isso, os réus fizeram transferências bancárias nos valores de R\$500,00 e R\$140,00. Antes dos réus saírem, levaram todas as vítimas até o banheiro e ordenaram que não saíssem enquanto eles ainda estivessem lá, mas não trancaram a porta e o depoente conseguiu escapar. Em juízo, reconheceu Walber como um dos autores do roubo.

Também ouvida em juízo, a vítima E. disse que foi amarrada e ameaçada de morte quando olhava para os acusados. Disse que, assim como seu marido, também fez dois reconhecimentos em solo policial, um por meio de foto e o outro pessoalmente. Em juízo, reconheceu Walber e Gabriel como autores do roubo. Relatou também que os pertences do seu filho foram quase todos levados, inclusive roupas que estavam no varal.

Ouvido em juízo, Y. disse que no dia dos fatos estava acompanhado de dois amigos, Leonardo e Matheus, e que estavam conversando na frente de casa quando foram abordados. Relatou que viram um Fiat Uno "insulfilmado" passando devagar na frente da residência e parando logo em seguida na esquina. Desconfiaram, mas continuaram conversando. Cerca de 5 minutos depois, três indivíduos saíram do carro e os abordaram, fazendo menção de estarem armados. Anunciaram o assalto e entraram na casa, cada um pegando uma faca na cozinha. Disse que ficou separado da sua família e dos seus amigos, com os pés e as mãos amarrados e durante todo esse tempo era ameaçado por Walber.

Os depoimentos de Leonardo e Matheus corroboram com as declarações das outras vítimas. Em juízo, Leonardo reconheceu apenas o réu Gabriel. Matheus, no entanto, não reconheceu nenhum dos acusados.

O policial militar Edvaldo Cardoso disse que dias antes do ocorrido, havia acontecido um latrocínio na região, no qual um dos comparsas de Washington e Walber veio a falecer. Nesse mesmo caso, as digitais do réu Gabriel foram encontradas em uma televisão. Desse modo, iniciaram-se as investigações, na qual conseguiram algumas fotos dos réus e mostraram às vítimas, que reconheceram dois dos acusados. Cumpriram mandado de busca e apreensão na casa dos réus e assim encontraram um dos televisores que havia sido roubado da casa das vítimas. Disse também que os réus Walber e Washington confessaram a prática do delito em solo policial.

Em juízo, os réus negaram terem cometido os delitos imputados na denúncia.

Admitiram, no entanto, que se conhecem por residirem no mesmo bairro.

Visto que nenhum objeto roubado ou arma foi encontrado em poder de Gabriel e não houve reconhecimento por parte das vítimas em juízo, deve ser ele absolvido.

Entretanto, no que se refere aos réus Wagner e Washington, a autoria restou comprovada, em razão dos reconhecimentos efetivados.

Considerando que se tratava de roubo e que a exigência das senhas para transferência ocorreu no mesmo contexto, não há concurso de crimes.

Passo a dosar as penas.

Tendo em vista que a casa é asilo inviolável do indivíduo, que o roubo nessas circunstâncias deixa marcas permanentes, especialmente morais, nas vítimas e que

houve ameaças de morte, bem como obrigação de transferência de numerário, denotando especial gravidade do fato, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa. Washignton é duplamente reincidente (fls. 205/206), razão pela qual aumento a pena supra em 1/5, para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 24 dias-multa.

Walber, por sua vez, era menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Tendo em vista a presença de duas causas de aumento (emprego de faca e concurso de agentes), aumento a pena em 3/8. Justifica-se o aumento superior ao mínimo em razão da duplicidade de causas, que torna o delito objetivamente mais grave do que aquele cometido com apenas uma causa de aumento.

Assim, pena de Washington passa a 13 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 33 dias-multa, enquanto a de Walber a 9 anos e 2 anos meses de reclusão, bem como 22 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que foram três os patrimônios atingidos, reconhecido o concurso formal, as penas finais são de:

Washignton: 15 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, além de 72 dias-multa e

Walber: 11 anos de reclusão e 66 dias-multa.

Considerando a gravidade do delito de roubo, assim como a quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar WALBER SILVESTRE RAIMUNDO e WASHINGTON FELIPE DE SOUZA, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, o primeiro à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 66 dias-multa e o segundo à pena de 15 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, bem como pagamento de 72 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Por fim, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial acusatória e ABSOLVO o réu GABRIEL FELIPE DE CASTRO LOYOLLA, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Pelos motivos que justificaram a imposição do regime fechado, mantenho a prisão preventiva dos réus condenados. Expeça-se alvará de soltura em favor de Gabriel. Custas de 100 UFESPS pelos réus condenados.

Campinas, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA